

1505973-77.2021.8.26.0048

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Dano

Magistrado: José Augusto Reis de Toledo Leite

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... jurídico pátrio. Nesse sentido: Tráfico ilícito de entorpecentes - Desclassificação para porte de drogas para uso pessoal devida - Fragilidade do conjunto probatório acerca da efetiva mercancia - Dúvida razoável que deve favorecer o réu - Inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06 - Não ocorrência - Aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 08 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Dr. José Roberto Paim, 99, Parque dos Coqueiros, Atibaia - 12940-910 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1505973-77.2021.8.26.0048

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Dano

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3094750/2021 - DEL.POL.PLANTÃO

ATIBAIA, 21522799 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA SANTIAGO

Número de Ordem: 2021/002483

Dia da audiência: 16/03/2022 às 13:30h

Aos 16 de março de 2022, às 13:30h, na sala de audiências virtuais da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal do Foro de Atibaia, Comarca de Atibaia, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. José Augusto Reis de Toledo Leite, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Realizada por videoconferência, através do sistema Teams™ da Microsoft, encontravam-se presentes no lobby virtual: o D. Representante do Ministério Público, Dr^(a). Henrique Simon Vargas Proite. Presente ainda o réu, acompanhado de defensor(a), na pessoa do(a) Dr.^(a) Renato Badalamenti, ad-hoc. AUTORIZADO INGRESSO E INICIADOS OS TRABALHOS. Dada a palavra à Defesa, foi apresentada sua manifestação nos seguintes termos: "A denúncia não deve ser recebida. A defesa reserva-se ao direito de falar ao mérito ao final." Pelo Juiz foi dito: "Em que pese o ponderado pela defesa, RECEBO A DENÚNCIA, por preencher os requisitos legais, havendo ainda nos autos

elementos suficientes a autorizar a persecução penal. Proceda a Serventia a correção da classe processual". A SEGUIR, foram ouvidas pelo sistema audiovisual de gravação, as testemunhas de acusação Rodrigo Sahd e Rodolfo Ernesto Ribeiro, seguindo-se o interrogatório do réu. Depoimentos e manifestações colhidas em audiência pelo sistema de gravação, serão importadas para o sistema informatizado SAJ-PG5 e ficarão disponíveis em certidão própria nos autos, para acesso. Em seguida, foi dado início aos debates orais, iniciando pelo Ministério Público, seguido da Defesa, colhidos, também, pelo sistema de gravação. A SEGUIR, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, parágrafo terceiro, da Lei 9.099/95. DECIDO. A preliminar será analisada em conjunto com o mérito da demanda. A ação penal é procedente. O acusado, tanto na fase extrajudicial como em Juízo, confessou os fatos que lhe são imputados. Disse que estava com o entorpecente para seu consumo. A confissão foi corroborada pela prova oral colhida. A testemunha da acusação, Rodrigo Sahd, policial militar confirmou os fatos narrados na denúncia. Informou que durante patrulhamento o acusado foi abordado e com ele localizada uma porção de entorpecente, aparentemente maconha, tendo ele declarado ser usuário. No mesmo sentido foi o depoimento de Rodolfo Ernesto Ribeiro, também policial militar. Vale ressaltar que o testemunho dos agentes de segurança pública envolvidos na prisão do acusado deve ser tido como válido, ainda mais quando em harmonia com as demais provas dos autos. Ademais, seria contraditório o Estado dotar seus agentes de funções preventivas e repressivas à prática criminosa e quando os chama para prestar esclarecimentos sobre seus atos, não conferir crédito às suas versões. Farta é a Jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal nesse sentido, podendo ser extraídos os seguintes julgados: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma - HC nº 74.608-0/SP - Rel. Min Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189). Valiosas ainda as lições encontradas em julgado inserto na JTJ 268/525, sendo feita menção a outros acórdãos, encontrados em RJTJSP 13/478 e RT 733/567, no sentido de que ninguém se envolve suasoramente como testemunha processual, tais os encargos e incômodos que assume, quando não fosse o desprazer de contribuir para a responsabilização de outrem. Há uma resistência invencível que leva o homem a esquivar-se e até negar ou calar a verdade. A consciência ética que induz ao dever de colaborar para o cumprimento da Justiça está muito longe de ser atingida. O agente da segurança é recrutado mediante concurso público para atuar em prevenção e repressão à criminalidade e não é sensato negar-lhe crédito quando, perante o mesmo Estado que o contratou, relata atos de ofício, além de ser comprometido como qualquer outra testemunha. Assim, tanto a autoria quanto a materialidade (auto de exibição e apreensão de fls. 08 e laudo de fls. 10/12) estão devidamente comprovadas. Os argumentos trazidos pela combativa Defesa em memoriais não têm o condão de isentar o réu da responsabilidade penal. No que se refere a questão de quebra da cadeia de custódia da prova, verifico que o auto de exibição e apreensão de fls. 08 não indica o peso da droga apreendida, mas sim sua quantidade, ou seja, um cigarro de maconha. Verifico ainda que o lacre indicado pela autoridade policial coincide com o apresentado pelo Instituto de Criminalística, de forma a afastar a tese indicada para negar a materialidade do delito. Nem se alegue acerca da inconstitucionalidade do crime de porte de entorpecente, é certo que a norma penal está vigente no ordenamento jurídico pátrio. Nesse sentido: Tráfico ilícito de entorpecentes - Desclassificação para porte de drogas para uso pessoal devida - Fragilidade do conjunto probatório acerca da efetiva mercancia - Dúvida razoável que deve favorecer o réu - Inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06 - Não ocorrência - Aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de

08 (oito) meses, conforme dispõe o parágrafo 4º, do artigo 28, da Lei nº 11.343/06 – Recurso parcialmente provido. (TJ/SP - Apelação Criminal nº 1500332-25.2019.8.26.0066, 12ª C. Direito Criminal, rel. Des. Marcelo Gordo, v.u., j. 27.11.19). Da mesma forma, a pequena quantidade não afasta a responsabilidade penal do acusado, pois o crime é de perigo e, ainda que ínfima a quantidade, configurado está o crime, sendo que os posicionamentos trazidos pela Defesa não se mostram vinculantes e dissociados de reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE DROGA ILÍCITA PARA CONSUMO PESSOAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que pequena a quantidade de drogas apreendidas, como na espécie. 2. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao delito descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão de se tratar de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida. Precedentes 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-RHC 147.158; Proc. 2021/0141408-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 25/05/2021; DJE 01/06/2021); PENAL. RECURSO ESPECIAL. TÓXICOS (ARTIGO 16 DA LEI Nº 6.368/76). PEQUENA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PERIGO PRESUMIDO. I - O delito previsto no artigo 16 da Lei de Drogas é de perigo presumido ou abstrato, possuindo plena aplicabilidade em nosso sistema repressivo. II - O princípio da insignificância não pode ser utilizado para neutralizar, praticamente in genere, uma norma incriminadora. Se esta visa as condutas de adquirir, guardar ou trazer consigo tóxico para exclusivo uso próprio é porque alcança, justamente, aqueles que portam (usando ou não) pequena quantidade de drogas (v.g., "um cigarro de maconha") visto que dificilmente alguém adquire, guarda ou traz consigo, para exclusivo uso próprio, grandes quantidades de tóxicos (v.g., artigos 12, 16 e 37 da Lei nº 6.368/76). A própria resposta penal guarda proporcionalidade, no artigo 16, porquanto apenado com detenção, só excepcionalmente e, em regra, por via da regressão, poderá implicar em segregação total (v.g. artigo 33, caput, do Código Penal). Recurso desprovido. Resp 612064/MG; RECURSO ESPECIAL. 2003/0217986-3 MIN. FELIX FISCHER (1109) T5 - QUINTA TURMA. 01/06/2004 DJ 01.07.2004 p. 273. Desse modo, impõe-se a condenação do acusado nas penas do crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06. Passo a dosar a pena. Em vista do disposto no artigo 59, do Código Penal, deverão ser aplicadas ao réu as penas de advertência e prestação de serviços à comunidade, nos termos dos incisos I e II do artigo 28 da Lei 11.343/06, sendo a última pelo prazo de 08 meses, ante a finalidade de educação quanto aos malefícios do uso de droga, a dupla reincidência (fls. 19/21) e a confissão espontânea. Consigno que uma vez reconhecido que o consumo de drogas também se relaciona a um problema de saúde pública, o qual inclusive afeta a dignidade dos usuários, entendo que a penalidade de advertência se reveste de caráter obrigacional ao magistrado, motivo pelo qual se aplica a pena de forma cumulativa. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA SANTIAGO, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, às penas de advertência sobre os efeitos das drogas e prestação de serviços à comunidade, nos termos dos incisos I e II do artigo 28 da Lei 11.343/06, sendo a última pelo prazo de 08 meses. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Publicada em audiência, saem intimados os presentes. Na sequência, o Ministério Público manifestou desinteresse em recorrer da Decisão. O réu, intimado

da Decisão, após entrevista reservada com o defensor de plantão, manifestou expressamente interesse em recorrer da sentença, não tendo condições de constituir Defensor. EM SEGUIDA, pelo MM. Juiz foi dito que: Proceda a Serventia a nomeação de Defensor dativo ao réu, intimando-o a apresentar recurso no prazo legal. Cumpra-se. Nada mais. Tratando-se de feito que tramita em formato digital, será assinado digitalmente pelo D. Magistrado. Eu, Evelin Rodrigues Rangel, digitei e certifico.